

1501042-36.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... ou ínfimo valor. Há necessidade que o furto seja simples e que o agente não possua antecedentes criminais. Assim, mesmo que o agente não possua antecedentes criminais e o valor da 'res' que furtou seja mínimo, mas tenha cometido um furto qualificado pela escalada, não se pode reconhecer o crime de bagatela" (STJ, RT 738/645) Ademais, cumpre ponderar que princípio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501042-36.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501042-36.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2205188/2022 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 26420650 -

DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2205188 - 03º D.P. JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO VINICIO MADONA EMBOAVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1. PAULO VINICIO MADONA EMBOAVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público a como incurso, no art. 155, § 1º, cc. art. 14, inciso I, todos do Código Penal, porque no dia 29 de julho de 2022, por volta das 02 horas e 20 minutos, na Rua Valentim Pinheiro, nº. 182 - Jardim Paraíba, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, o acusado, durante o repouso noturno, tentou subtrair para si, coisa alheia móvel, crime este que somente não se consumou por circunstâncias alheia à vontade do agente.

A denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2022 (fls. 110/11).

O réu foi regulamentemente citado e apresentou defesa prévia (Fls. 139/140).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o ilustre representante do Ministério Público, após análise da prova produzida, pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A Douta Defesa pugnou pela absolvição do réu ou, então, pela fixação da pena no mínimo legal, aplicando-se o benefício do furto privilegiado, estabelecendo o regime aberto.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (01 e ss.), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), Laudo de Objeto (fls. 119/122), Auto de Entrega (fls. 126), bem como pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, suficientes para o decreto condenatório nos exatos termos da denúncia.

A autoria é incontroversa.

O réu PAULO VINICIO MADONA EMBOAVA, durante a fase policial, estava alterado pelo uso de bebida alcoólica e se negou a responder as perguntas. Em juízo, ao ser interrogado, o réu alegou que naquele dia consumiu bastante droga e bebida alcoólica. A sua mulher não o deixou entrar em casa. Entrou no imóvel de propriedade da vítima para dormir. Disse aos policiais que residia naquela mesma rua, negando qualquer intenção de furtar o local. Atualmente tem 36 anos de idade. Reside nesta cidade com a mãe do seu filho. É usuário de cocaína na forma de crack e bebida alcoólica. Trabalha como ajudante geral.

A vítima EDUARDO TADEU DE OLIVEIRA, declarou ser proprietário do Imóvel situado no local dos fatos. Soube do furto através dos vizinhos, que lhe informaram que o larápio estaria no telhado tentando quebrar as telhas ou o forro com os próprios punhos para adentrar ao imóvel. Quando este entrou caiu sobre os materiais que que estariam no local acabou se machucando. Inclusive soube que o acusado, ser abordado pelos Policiais, teria acusado os policiais de serem os responsáveis pelas lesões decorrentes da queda. O mesmo furtador, também segundo vizinhos, seria o responsável por dois furtos de fios ocorridos no mesmo local, sendo esta a terceira vez que ele estaria furtando o mesmo local, causando danos patrimoniais. Não realizou nenhum BO sobre os outros fatos. No presente caso sofreu um prejuízo de aproximadamente R\$400,00 para consertar o telhado, e a porta que o autor arrombou para poder sair. O botijão que o furtador levou foi recuperado e lhe foi restituído.

A testemunha FABIANO ROGERIO DOS SANTOS, Policial Militar, informou que na data dos fatos encontrava-se de serviço com a viatura I-41219 quando recebeu informações via rádio sobre uma denúncia de furto em andamento numa obra no local situada no local indicado na denúncia. Dirigiu-se ao local juntamente com seu colega de farda e notaram que era uma casa em construção e que o portão de entrada, feito de tapumes com placas de alumínio, encontrava-se aberto. Acessaram o interior do imóvel e localizaram um indivíduo logo no primeiro cômodo, numa cozinha improvisada, segurando um botijão de gás com uma das mãos e com a outra uma faca de cozinha. O elemento foi retirado do local e, já do lado de fora, após a constatação do furto ocorrido, o acusado foi algemado e preso em flagrante, sendo conduzido ao Distrito Policial. O acusado alegou informalmente que ali estava para descansar.

No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar CAROLINE FALCI KANIS, que participou da prisão do acusado. Em juízo,

Pois bem.

De início rejeito a tese de absolvição por atipicidade da conduta, que não é compartilhada por este juízo.

"O Juiz, em virtude do consectário da legalidade, é um escravo da lei, de vez que o direito se consubstancia num conjunto de normas obrigatórias. Resulta daí que em hipótese nenhuma pode julgar contra elas. Ensina HELENO CLÁUDIO FRAGOSO que a Justiça não pode deixar de cumprir as leis do País (in "Jurisprudência Criminal", vol. II, 3ª ed., p. 312). Tal ensinança nos lembra passagem de SÓCRATES que, quando convidado a fugir para evitar a morte, respondeu nobremente: "É preciso obedecer às leis da cidade, prescrevam elas seja o que for". GROPPALI entende que o "Direito é constituído por um conjunto de normas irrefragavelmente obrigatórias, que, munidas de sanção e feitas valer pela auctoridade do Estado, regulam as acções dos individuos e dos grupos sociaes, com o fim de assegurar o respeito, a retribuição, o socorro mutuo e a subordinação das pessoas nas relações mais importantes da vida social" ("Philosophia do Direito", Trad. de SOUZA COSTA, Ed. Livraria Classica, Lisboa, 1926, p. 269/270). Se de um lado o Direito é um conjunto de normas obrigatórias, de outro, como lembra ORLANDO GOMES em sua obra "Introdução ao Direito Civil", o Juiz é um verdadeiro escravo da lei e, por via de consequência, não tem o poder de julgar contra ela. Adverte o citado mestre que a tese contrária é de aspiração doutrinária contestável e, sobretudo perigosa (obra e autor citados, 3ª ed., p. 53). MÁRIO GUIMARÃES observa: "Deverá o juiz obedecer à lei, ainda que dela discorde, ainda que lhe pareça injusta. É um constrangimento que o princípio da divisão dos poderes impõe ao aplicador. Seria o império da desordem se cada qual pudesse, a seu arbítrio, suspender a execução da norma votada pelos representantes da nação." Mais adiante arremata: "Admitir possa o magistrado tornar prevalente a sua opinião, contra a exarada, por modo lúcido, no texto, fôra superpor a sua vontade individual à da maioria parlamentar, nas democracias, ou a do ditador, nos regimes discricionário" (O Juiz e a Função Jurisdicional, 1ª ed., 1958, p. 330-1). A jurisprudência não discrepa desse entendimento: "Ao Magistrado cabe dizer o Direito e não criá-lo. E isto a Constituição delegou a outro Poder, o Legislativo, a quem cabe o poder de legislar, vedado ao Juiz, na função judicante, criar causas outras, não previstas na legislação ordinária ou extraordinária, como causa obstativa do Direito de punir do Estado" (RJDTACrim 20/223). E assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "O reconhecimento do crime de bagatela, quando se trata de furto, determina que se admita que o agente cometeu um furto privilegiado, mas nunca permite que se absolva o agente sob a argumentação de que o valor do bem subtraído é ínfimo. Ocorre que, para reconhecimento do crime de bagatela no furto, há necessidade que o agente preencha outros requisitos além de ter subtraído um bem de pequeno valor ou ínfimo valor. Há necessidade que o furto seja simples e que o agente não possua antecedentes criminais. Assim, mesmo que o agente não possua antecedentes criminais e o valor da 'res' que furtou seja mínimo, mas tenha cometido um furto qualificado pela escalada, não se pode reconhecer o crime de bagatela" (STJ, RT 738/645) Ademais, cumpre ponderar que princípio da insignificância não pode ser considerado sinônimo de princípio da impunidade. Ora, quando o Poder Judiciário sinaliza que os malfeitores podem periodicamente praticar pequenos furtos, está se estabelecendo uma premissa muito perigosa e, de certa maneira, está se estimulando o cometimento de subtrações de coisas de menor valor substancial".

E O Superior Tribunal de Justiça também analisou e afastou o princípio da insignificância, sendo importante transcrever trecho do HC nº 171142/RS, da 5ª Turma, cuja relatado pela Ministra Laurita Vaz e julgado em 07.10.2010: "...2. "A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do

fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado" (STF, HC n.º 97.772/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÂRMEN LÚCIA, DJE de 19/11/2009). 3. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância.

Declarar atípica a conduta do réu só estimularia a reiteração de condutas semelhantes pelo próprio increpado e por inúmeras outras pessoas.

No mais, a prova produzida durante a regular instrução do feito não deixa nenhuma dúvida no sentido de que o réu, efetivamente, tentou furtar o botijão de gás que se encontrava no imóvel palco dos fatos, exatamente como descreveu a exordial acusatória.

A vítima informou que soube por vizinhos que o increpado estaria no telhado do seu imóvel tentando quebrar as telhas para adentrar no local. Os vizinhos lhe contaram, também, que o mesmo indivíduo já havia praticado furto de fios em outras duas oportunidades no mesmo local.

Outrossim, os depoimentos dos milicianos confirmam toda a empreitada criminosa desenvolvida pelo acusado, preso em flagrante dentro do imóvel da vítima na posse da res furtiva, quando se preparava para sair com tal objeto. Aliás, os policiais desmentiram a versão do réu no sentido de que estaria no local apenas para dormir.

No mais, a desculpa apresentada pelo acusado durante o seu interrogatório é risível e não tem qualquer cabimento. Eventual consumo de drogas e bebidas alcoólicas não afasta a sua responsabilidade criminosa.

Finalizando, deverá incidir a majorante do artigo 155, § 1º, do Código Penal, posto que o crime ocorreu durante a madrugada, por volta das 2h20min.

Assim, a condenação do réu é de rigor como incurso no artigo 155, §1º, c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

3. Passo à dosimetria da pena, na forma do artigo 68, do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão, além de 10 dias multa.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase de aplicação reconheço a causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 155 do CP, motivo pelo qual aumento a pena acima cominada em 1/3, resultando em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

Ainda na terceira fase de aplicação da pena reconhecido o crime na forma tentada, art.14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena anteriormente fixada em 2/3, resultando em 05 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 04 dias-multa.

Finalmente, tratando-se de res furtiva de pequeno valor e de réu tecnicamente primário poderá incidir a figura do furto privilegiado, reduzindo a pena acima cominada em 1/3, resultando em 03 meses e 16 dias de reclusão e 03 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista a ausência de maior gravidade no delito cometido a justificar a imposição de regime mais gravoso,

a primariedade técnica do acusado, a pena cominada, e o período de prisão cautelar.

4. Posto e pelo que mais consta dos autos JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu PAULO VINICIO MADONA EMBOAVA a cumprir pena de 03 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 03 dias-multa no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, por infração ao artigo 155, §1º, I, e § 2º, c.c. artigo 14, inciso II do Código Penal.

Fixado o regime aberto expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, voltem os autos conclusos para extinção da punibilidade do réu diante do cumprimento integral da pena estabelecida.

Jacarei, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA